

**Nr. 230 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 24.  
September 1935***R 22/1467, Bl. 157–158 Originalentwurf<sup>1</sup>**Beginn:**Beginn:***[Bedürfnis einer Neuregelung und Eingrenzung der Schutzhaft]**

Mit meinem Schreiben vom 4. Juli<sup>2</sup> hatte ich mir gestattet, eine Reihe von Eingaben zu übersenden, die sich im wesentlichen auf die Anwaltsvertretung in Schutzhaftsachen bezogen, und entsprechend der Auffassung des Preuß[ischen] Staatsministeriums, daß eine Anwaltsvertretung zulässig ist, gebeten, das Weitere zu veranlassen. Die mir am 5. September übermittelten Erlasse<sup>3</sup> enthalten über die Frage der Anwaltsvertretung keinerlei Anordnungen. Inzwischen sind in der Angelegenheit bei mir erneut der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen und das Präsidium der Reichsrechtsanwaltskammer vorstellig geworden<sup>4</sup>. Der BNSDJ betont in seiner Eingabe besonders ernst den unhaltbaren Zustand, daß entgegen der Auffassung der zuständigen Minister in der Praxis die Vertretung der Schutzhäftlinge durch Rechtsanwälte verhindert wird, und weist auf die Auswirkungen hin, die sich für die Beurteilung der Rechtssicherheit in Deutschland aus diesem Zustande, insbesondere im Ausland, ergeben könnten<sup>5</sup>. [...]<sup>6</sup>

Ich wäre dankbar, wenn Sie, Herr Reichsminister, die erforderlichen Anordnungen treffen würden, um in der Angelegenheit zu klaren Verhältnissen zu kommen. An den Herrn Pr[eußischen] Ministerpräsidenten bin ich mit der gleichen Bitte herangetreten.

Aus dem Schreiben vom 5. 9. habe ich ersehen, daß die früher erlassenen Bestimmungen über die Schutzhaft, insbes. der Runderlaß vom 12. April 1934, als unverändert weiterbestehend angesehen werden. Aus zahlreichen Schutzhaftfällen, die bis in die letzte Zeit hinein zu meiner Kenntnis gelangt sind, glaubte ich entnehmen zu können, daß die Richtlinien vom 12. 4. 1934 überholt sind. So sind insbes. häufig Verhaftungen wegen irgendwelcher wirtschaftlicher Maßnahmen, Lohnfragen u. dgl., die nach den Richtlinien vom 12. 4. 1934 – III 2d – unzulässig sind<sup>7</sup>, in der Presse bekanntgegeben worden. Die Richtlinien scheinen mir auch mit der Proklamation des Führers und Reichskanzlers vom 11.9. ds. Js. nicht in Einklang zu stehen. Der Führer und Reichskanzler hat erklärt, daß im Falle ungerechtfertigter Preissteigerungen die Regierung nicht davor zurückschrecken werde, die Schul-

<sup>1</sup> Entwurf durch MR Kritzinger; im Auszug zit. bei GRUCHMANN, Justiz, S. 558, 569. Ein analoges Schreiben wurde unter demselben Datum an den PrMinPräs. m.d.B. um Klärung der Angelegenheit gerichtet; R 22/1467, Bl. 158 f.

<sup>2</sup> Dok. Nr. 182.

<sup>3</sup> Als Antwort auf das Schreiben Gürtners vom 4. 7. 35 hatte Frick diesem am 5. 9. 35 seinen (längst überholten) geheimen Erlaß vom 12. 4. 34 betr. Schutzhaft übersandt und bemerkt, daß die darin enthaltenen Richtlinien „vom Führer und Reichskanzler gebilligt worden sind und unverändert weiterbestehen“; R 22/1467, Bl. 147–156. Zum Inhalt des Erlasses s. Dok. Nr. 182 Anm. 4, 5.

<sup>4</sup> An den RJuM gerichtete Schreiben des stv. Reichsjuristenführers Raeke für den BNSDJ vom 22. 8. und des Präs. der Reichsrechtsanwaltskammer Neubert vom 21. 8. 35; R 22/1467, Bl. 130–138. Das Schreiben Raekes im Auszug zit. bei GRUCHMANN, Justiz, S. 568 f.

<sup>5</sup> So hatte etwa die belgische Delegation auf dem vom 18.–24. 8. 35 in Berlin tagenden XI. Internationalen Strafrechts- und Gefängniskongreß eine – vom dt. Vertreter dann allerdings vereitelte – wissenschaftliche Erörterung darüber gewünscht, inwieweit durch Maßnahmen der Gestapo die Gesichtspunkte der Rache, der Willkür und der völligen Schutzlosigkeit in die Strafrechtspflege des neuen Reichs hineingetragen seien.

<sup>6</sup> Verweis auf eine beigelegte Einzelfalleingabe.

<sup>7</sup> Schutzhaft sollte nach Ziff. III 2 des Erlasses ausgeschlossen sein auch „d) wegen irgendwelcher wirtschaftlicher Maßnahmen (Lohnfragen, Entlassung von Arbeitnehmern u. dgl.)“.

digen, wenn es nicht im Guten gehe „durch das Konzentrationslager dem nationalen Gesamtinteresse gleichzuschalten und diesem anzupassen“<sup>8</sup>.

Ich muß vom Standpunkt meines Geschäftsbereichs Wert darauf legen, daß über die Zulässigkeit von Schutzhaft und das dabei zu beachtende Verfahren bei den nachgeordneten Behörden und in der Öffentlichkeit Klarheit herrscht. Wenn die politische Notwendigkeit zu einer weiteren Anwendung von Schutzhaft zwingt, wie dies jetzt der Führer und Reichskanzler ausdrücklich erklärt hat, so muß das auch mit aller Klarheit in den Verwaltungsanordnungen für die nachgeordneten Behörden zum Ausdruck kommen. Sonst ergeben sich für diese Behörden ständig Schwierigkeiten, und im Volk wird der Eindruck erweckt, als ob die untergeordneten Behörden ohne Rücksicht auf die ihnen erteilten Anweisungen willkürlich verfahren. Besonders bedenklich muß sich eine unklare Rechtslage auswirken, wenn die ordentlichen Gerichte infolge von Strafanzeigen oder bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen die Zulässigkeit von Schutzhaftmaßnahmen nachprüfen müssen. Als ein Beispiel für die Reibungen, die sich aus der Divergenz zwischen den erlassenen Richtlinien und der Praxis im einzelnen ergeben, gestatte ich mir einen Bericht des O[ber]L[andes]G[erichts]Präs[identen] in Darmstadt in Abschrift zur gefl. Kenntnisnahme beizufügen<sup>9</sup>.

Gtr [Gürtner]

<sup>8</sup> Hitler war in seiner am 11. 9. 35 vor dem Nürnberger Reichsparteitag verlesenen Proklamation u.a. drohend gegen „gewissenlose Egoisten und gedankenlose Dummköpfe“ hergezogen, die aus der Verknappung wichtiger Lebensmittel das Recht zu Preissteigerungen ableiteten und damit die Gefahr einer neuen Inflation heraufbeschwören: „Wir werden daher solche Elemente von jetzt ab mit einer brutalen Rücksichtslosigkeit angreifen und nicht davor zurückschrecken, wenn es im Guten nicht geht, sie durch das Konzentrationslager dem nationalen Gesamtinteresse gleichzuschalten und diesem anzupassen.“ DOMARUS I S. 527.

<sup>9</sup> OLG-Präs. Darmstadt an RJuM, 4. 9. 35; R 22/1467, Bl. 141 f. Der Bericht referierte eine Auseinandersetzung mit der Gestapo Darmstadt wegen der gerichtlich angeordneten Freilassung eines fünf Tage ohne Haftbefehl einsitzenden Schutzhäftlings. Eine Antwort des RIM auf Gürtners Schreiben erfolgte nicht. Am 5. 11. 35 nahm MR Kritzingen auf Anraten des Leiters der Strafrechtsabteilung im RJuM, MD Crohne, mit ORR Best vom Gestapa (dort seit 1934 Leiter der Hauptabt. I: Verwaltung, Organisation und Recht) telefonisch Kontakt auf. Best vertrat wiederum den schon im Geheimerlaß vom 11. 4. 35 (s. Dok. Nr. 182 Anm. 6) festgehaltenen Grundsatz, daß Rechtsanwälte bei der Vertretung von Schutzhäftlingen nur dieselben Rechte wie jeder anderen Person gewährt würden, Akteneinsicht aber nur ausnahmsweise in Frage komme: „Den Anwälten eine bevorrechtigte Stellung bei der Vertretung der Interessen von Schutzhäftlingen einzuräumen, lehne er ab. Das würde dazu führen, daß bemitelte Personen oder solche, hinter denen weitere Kreise stünden (Kommunisten), sich Anwälte nehmen könnten, andere aber nicht. Den Anwälten käme es bei ihren Bestrebungen, die Vertretung in Schutzhaftssachen zu erhalten, im wesentlichen auf wirtschaftliche Vorteile an. Das sei in Eingaben aus Kreisen der Anwaltschaft unzweideutig zum Ausdruck gebracht worden. Ich [Kritzingen] habe Herrn Best gesagt, uns läge daran, daß durch Anweisungen an die unterstellten Behörden eine klare Lage geschaffen würde. Sachlich könne ich persönlich verstehen, daß bei der Anwaltsvertretung in Schutzhaftssachen gegenüber der Verteidigung in Strafverfahren gewisse Einschränkungen notwendig wären. Ich habe Herrn Best vorgeschlagen, daß das Geheime Staatspolizeiamt dem Reichsjustizministerium schriftlich mitteile, welche Richtlinien es für die Anwaltsvertretung zu geben beabsichtige, damit hier die Angelegenheit dem Herrn Minister vorgetragen werden könne. Herr Best hat ein dementsprechendes Schreiben zugesagt.“ Aufzeichnung Kritzingers; R 22/1467, Bl. 163. Das angekündigte Schreiben erübrigte sich, weil Himmler am 6. 11. 35, also einen Tag nach diesem Telefonat, den RJuM wissen ließ: „Ich habe in der Angelegenheit des an uns herangetragenen Wunsches, betr. die Erteilung der Genehmigung, bei Schutzhaftfällen Rechtsanwälte einzuschalten, dem Führer und Reichskanzler am 1. 11. 1935 Vortrag gehalten. – Der Führer hat die Hinzuziehung von Rechtsanwälten verboten und mich beauftragt, Ihnen seine Entscheidung zur Kenntnis zu bringen.“ R 22/1467, Bl. 185; s. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 570; speziell zur Argumentation Bests und des Gestapa in Sachen Anwaltsvertretung: U. HERBERT, Best, S. 151–163. In der Folge versuchte Gürtner, durch persönliche Fühlungnahme mit Himmler eine halbwegs befriedigende Regelung der anwaltlichen Vertretung von Schutzhäftlingen zu erreichen: Dok. Nr. 284.

## **Zitierhinweis**

Nr. 230 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 24. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d230>